

# Glossário Fundamental da LGPD

Uma análise estruturada e prática do Artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

## Art. 5º: A Natureza dos Dados (I a III)

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

## Comentários: Classificando a Matéria-Prima



### Dado Pessoal (Inciso I)

- **Conceito:** O que aponta para um indivíduo.
- **Exemplos no dia a dia:** Nome completo, CPF, RG, E-mail corporativo, Endereço de IP, Placa do carro, Geolocalização.
- **Nível de Risco:** Padrão. Exige base legal para uso.



### Dado Pessoal Sensível (Inciso II)

- **Conceito:** O que pode gerar discriminação ou viés.
- **Exemplos no dia a dia:** Ficha médica, Biometria (digita no ponto ou facial no celular), Opção religiosa em formulário de RH.
- **Nível de Risco:** Alto. Exige proteção reforçada e regras estritas.



### Dado Anonimizado (Inciso III)

- **Conceito:** O dado que perdeu o dono de forma irreversível.
- **Exemplos no dia a dia:** Estatísticas agregadas (Ex: 45% dos clientes moram em SP, sem saber quem são).
- **Regra de Ouro:** A LGPD não se aplica a dados efetivamente anonimizados.

## Art. 5º: Os Atores e Responsáveis (V a IX)

**V** - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

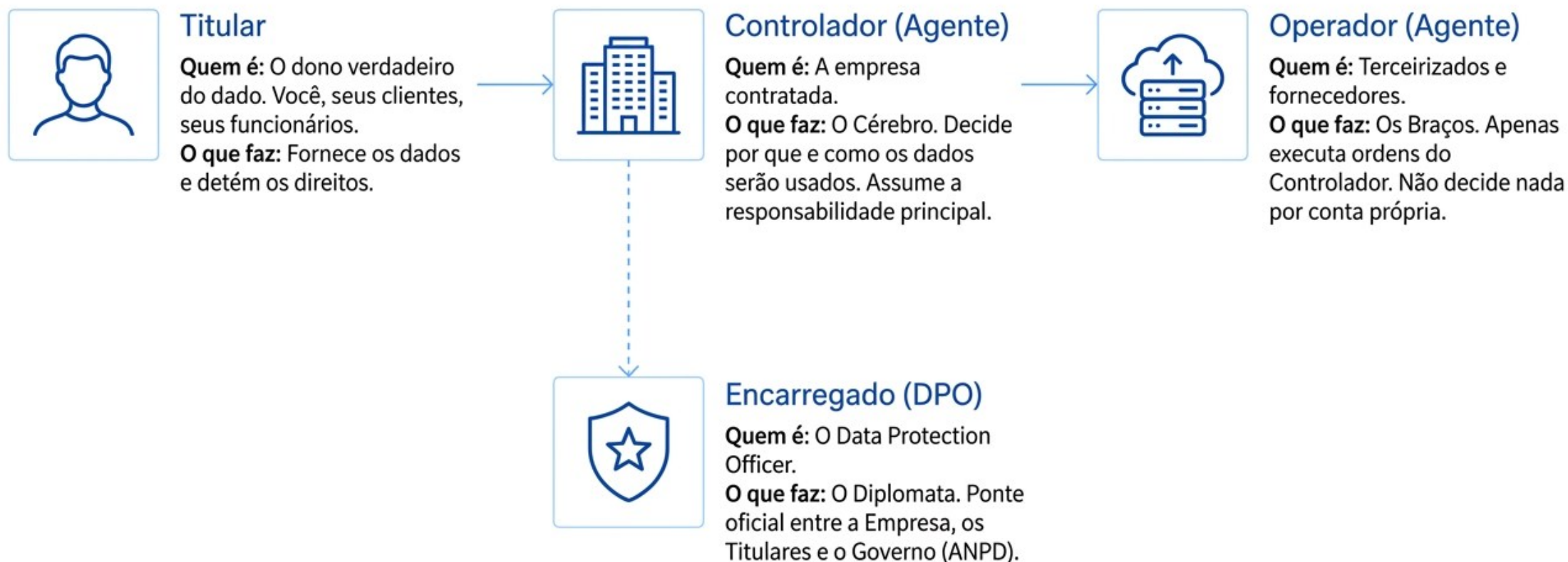
**VI** - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

**VII** - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

**VIII** - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

**IX** - agentes de tratamento: o controlador e o operador;

# Comentários: A Dinâmica entre os Atores



## Art. 5º: Operações de Tratamento (X a XIV)

X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, arquivamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

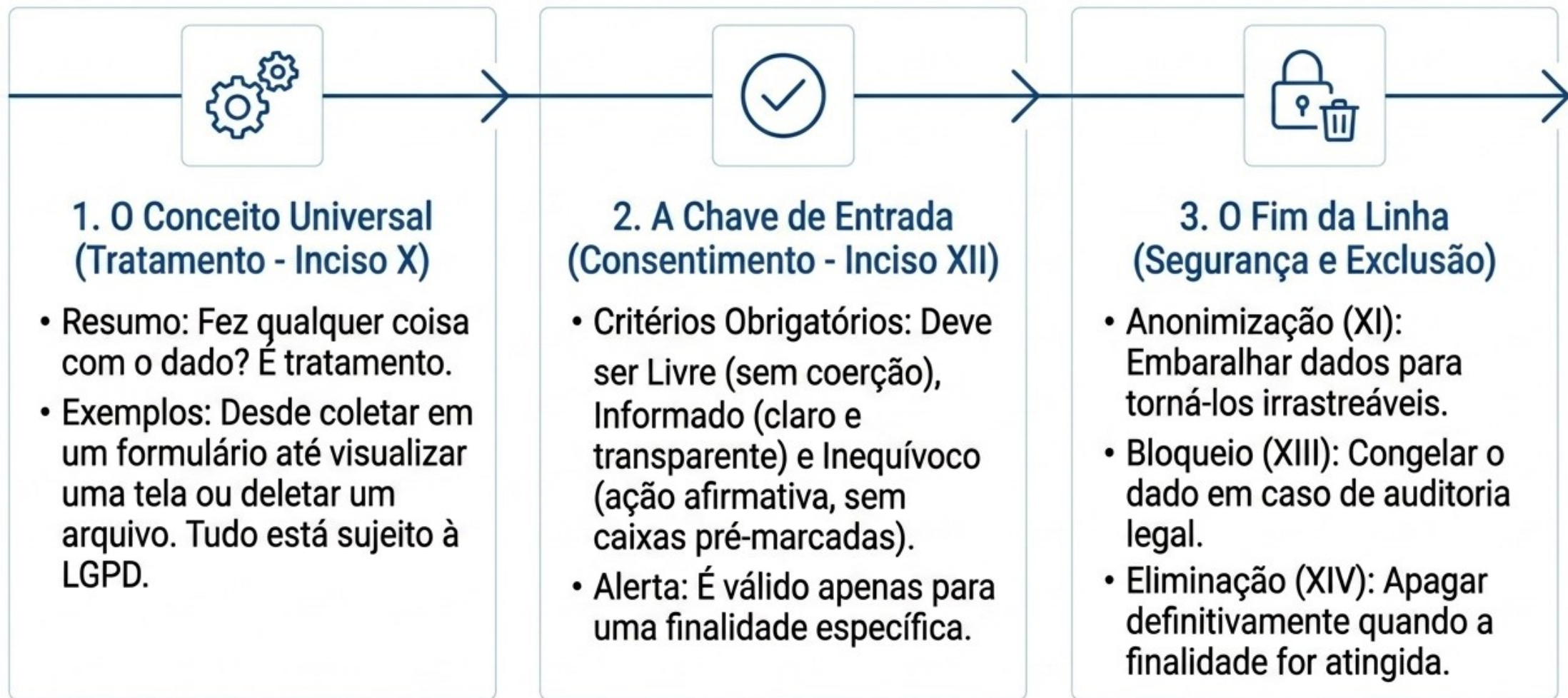
XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

# Comentários: O Ciclo de Vida e o Controle



## Art. 5º: Fluxos e Governança (IV, XV, XVI, XVII)

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;

XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

# Comentários: Arquitetura, Compartilhamento e Risco



## Onde Fica (Banco de Dados)

Não é apenas TI: Um arquivo de metal cheio de fichas de papel impressas também é um banco de dados sujeito à LGPD.



## Para Onde Vai (Fluxos Externos)

Compartilhado: Quando sua empresa envia a base para um Bureau de Crédito ou governo.

Transferência Internacional: Hospedar site em servidor estrangeiro ou usar um CRM baseado na Europa. Exige salvaguardas contratuais rigorosas.



## Como Comprovar Segurança (RIPD/DPIA)

O Relatório de Impacto (Inciso XVII): O mapa de risco. Exigido pela ANPD para tratamentos de alto risco (ex: IA, biometria em massa). O controlador documenta o que pode dar pode dar errado e como vai evitar.

## Art. 5º: Regulamentação e Pesquisa (XVIII e XIX)

XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; e (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)  
Vigência

XIX - autoridade nacional: entidade da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional. (Redação dada pela Lei nº 15.352, de 2026)

## Comentários: O Árbitro e a Ciência



### O Árbitro do Jogo (ANPD)

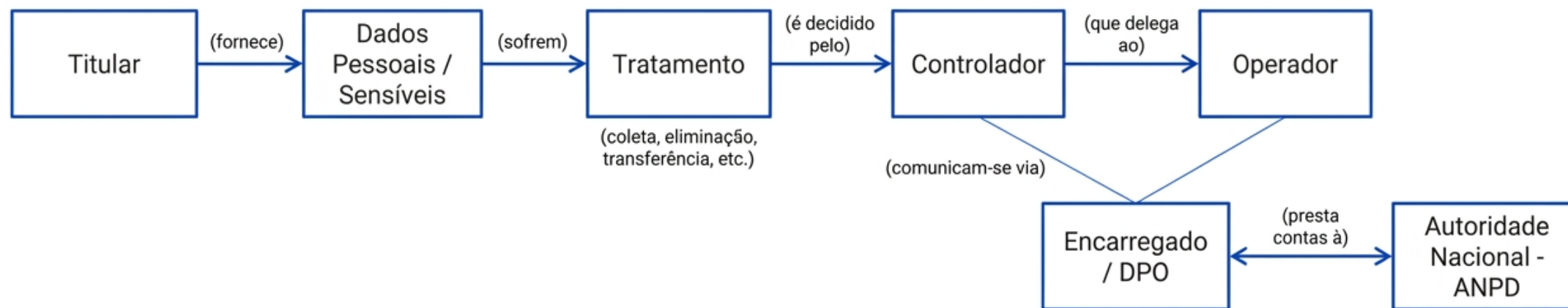
- **A Autoridade Nacional (Inciso XIX):** É o equivalente ao PROCON da Privacidade ou ao Banco Central para os bancos.
- **Papel:** Edita normas, orienta empresas, recebe denúncias de titulares e aplica sanções (multas pesadas). Toda empresa deve estar pronta para responder a ela.



### A Proteção à Ciência (Órgão de Pesquisa)

- **O Órgão de Pesquisa (Inciso XVIII):** Instituições como IBGE, Fiocruz ou universidades públicas/privadas sem fins lucrativos.
- **Por que importa:** A LGPD traz regras mais flexíveis para esses órgãos, para não travar o desenvolvimento científico e estatístico do Brasil (embora a segurança seja obrigatória).

# Visão Sistêmica: Como o Art. 5º se conecta



Todo tratamento exige documentação, segurança e respeito à finalidade original.

1) Ano: 2025 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: IF-MS

No artigo 5º da LGPD, são definidos conceitos fundamentais, incluindo o conceito que se refere à pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, seguindo suas instruções, o qual recebe o nome de:

- A) Operador.
- B) Controlador.
- C) Titular.
- D) Banco de dados.
- E) Dado anonimizado.

2) Ano: 2026 Banca: IV - UFG Órgão: Prefeitura de Valparaíso de Goiás

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), banco de dados é:

- A) O dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
- B) O conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
- C) A pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
- D) A transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro.

3) Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Polícia Federal

Com base na Lei Geral de Proteção de Dados, julgue o item que se segue:

Considera-se relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD) a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos.

4) Ano: 2025 Banca: Avança SP Órgão: Câmara de Itupeva - SP

De acordo com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), assinale a alternativa incorreta:

- A) Considera-se titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
- B) Considera-se operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
- C) Considera-se banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
- D) Considera-se bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados.

## GABARITO

1 - A

2 - B

3 - certo

4 - B